



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak atas kekayaan intelektual (merek) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

TEGUH HANDOJO, bertempat tinggal di Jalan Ledoksari Lor 19 - 27, Surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada LUDIYANTO, SH., MH., MM. dan kawan, para Advokat, berkantor Jalan Hayam Wuruk No.3-i & j, Jakarta Pusat 10120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2012, sebagai Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

m e l a w a n

CHRISTINE KARTIKA SETIA P., bertempat tinggal di Jalan GD. Kusuma IV GK 6/3 Rt.004/021, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDRY DWIARNANTO, SH. dan kawan, para Advokat, beralamat Ruko Cempaka Mas Blok B-24, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat - 10640, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2012, sebagai Termohon Kasasi I / Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I;

d a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q KEMENTERIAN HUKUM & HAM RI C.q DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL C.q DIREKTORAT MEREK, berkedudukan di Jalan Daan Mogot Km. 24, Tangerang 15119, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I / Termohon Kasasi II dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi I / Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat II di muka persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pendaftar pertama (*first to file*) dan Pemilik satu-satunya atas Merek-Merek Dagang yang mengandung kata

Hal. 1 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPUS CAMPUS pada Kementerian Hukum & HAM RI Cq. Direktorat Merek Republik Indonesia (ic. Tergugat II) sejak tanggal 20 Oktober 1980, yakni antara lain:

- a. Merek Dagang KAMPUS Daftar No. 150341 tanggal 20 Oktober 1980, yang diperpanjang dibawah Daftar No.266434 tanggal 13 Mei 1991, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar NO.IDM000300138 tanggal 13 Mei 2011 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Segala macam buku tulis, buku gambar, buku-buku, buku-buku tulis untuk keperluan administrasi perkantoran, block-note, writing block, kertas-kertas untuk melukis, kertas-kertas, karton-karton, majalah-majalah, barang-barang cetakan, alat-alat menjilid buku, alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk tulis menulis, pensil- pensil, pena-pena, tangkai-tangkai pena, album-album, penahan buku, tempat-tempat pensil/pena, penggaris-penggaris lurus/segitiga/setengah lingkaran, bak-bak tinta stempel, stip, paperclips, hect machine, staple, pembuka amplop dan pembuka staple, map-map, ordner-ordner, kertas-kertas untuk menulis yang blanko maupun bergaris dari segala ukuran dan yang double folio, sampul-sampul untuk segala macam buku/buku tulis/buku gambar";
- b. Merek Dagang CAMPUS Daftar No. 172697 tanggal 18 Mei 1983 yang diperpanjang dibawah Daftar No.313885 tanggal 18 Mei 1993, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar No.535424 tanggal 18 Mei 2003 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Kertas; kertas lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas tabel lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas dan karton bergelombang; alat-alat penjilid buku; barang-barang cetakan; buku-buku; buku komik; buku bacaan; buku cerita; majalah; blok note; memo; buku-buku administrasi perkantoran; map-map; ordner; amplop segala ukuran; segala macam album; alat-alat tulis menulis; perekat (lem) kertas/-karton/-tulis menulis; pinsil; pena; tangkai pena; mata pena; kartu main, huruf cetak; klise; stip (penghapus); penghapus cair; paper clips; penahan buku; stopmap; tempat pinsil/-pena/alat-alat tulis; bantalan stempel; penggaris- penggaris; pelbagai macam buku-buku tulis/-buku gambar; writing block; kertas untuk menggambar/-melukis; kertas HVS segala ukuran; kertas doorslag berbagai warna; kertas bergaris dan polos untuk mengetik/-menulis; hechtmachine; sampul-

Hal. 2 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—sampul buku, pembuka amplop—;

2. Bahwa dengan terdapatnya Merek-merek Dagang tersebut di Direktorat Merek, maka sudah barang tentu menurut hukum, Penggugat mempunyai hak khusus untuk melaksanakan sendiri Hak Eksklusifnya dengan memakai Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS tersebut di Indonesia agar dapat membedakan hasil-hasilnya dari hasil-hasil pihak lain sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek;
3. Bahwa ternyata diketahui oleh Penggugat, telah terdaftar pula Merek Dagang CAMPUS MILENIA pada Direktorat Merek (ic. Tergugat II) dibawah Daftar No.IDM000314567 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 16 atas nama Tergugat I, dimana secara mutatis mutandis memiliki persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang CAMPUS maupun Merek Dagang KAMPUS yang merupakan main brand milik Penggugat, yakni terdapat persamaan susunan huruf/kata, bunyi pengucapan maupun persamaan perlindungan jenis barangnya;
4. Bahwa pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I yang telah terdaftar pada Direktorat Merek jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 6 ayat (1) a, jo pasal 4 Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, karena inconcreto Merek Dagang CAMPUS MILENIA Tergugat I a quo mempunyai persamaan dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS atas nama.Penggugat yang telah terdaftar sejak tahun 1980 pada Direktorat Merek Republik Indonesia;
5. Bahwa secara de facto maupun de jure, pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I yang memiliki persamaan dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat adalah nyata-nyata bertujuan tidak jujur (dishonesty purpose) serta menunjukan adanya itikad tidak baik (Bad Faith) dari Tergugat I untuk membonceng, meniru dan menjiplak Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar dan digunakan sejak 30 tahun lalu di Indonesia, guna meraih keuntungan dengan jalan pintas (passing off), yang pada gilirannya akan menciptakan iklim persaingan curang (unfair competition), dimana khalayak akan menilai seolah-olah Merek Dagang CAMPUS MILENIA Tergugat I memiliki hubungan hukum dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat;

Hal. 3 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka Penggugat selaku Pendaftar Pertama (First to file) dan Pemilik Hak eksklusif atas Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS berkepentingan untuk menuntut Pembatalan Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I dibawah Daftar No.IDM000314567 dari Daftar Umum Direktorat Merek, karena jelas pendaftaran-Merek Dagang CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I a quo terbukti telah dilandasi oleh itikad tidak baik karena memiliki persamaan dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS atas nama Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu di Direktorat Merek;
7. Bahwa diikutsertakannya Tergugat II dalam perkara a quo adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (3). Undang-Undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi: "Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran Merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan berkekuatan hukum tetap";

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pendaftar pertama (first to file) dan Pemilik Hak eksklusif atas Merek-Merek Dagang CAMPUS dan dan Merek Dagang KAMPUS untuk melindungi jenis barang Kelas 16 pada Kementerian Hukum & HAM RI Cq. Direktorat Merek sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain:
 - a. Merek Dagang KAMPUS Daftar No.150341 tanggal 20 Oktober 1980, yang diperpanjang dibawah Daftar No.266434 tanggal 13 Mei 1991, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar No.IDM000300138 tanggal 13 Mei 2011 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Segala macam buku tulis, buku gambar, buku-buku, buku-buku tulis untuk keperluan administrasi perkantoran, block-note, writing block, kertas-kertas untuk melukis, kertas-kertas, karton-karton, majalah-majalah, barang-barang cetakan, alat-alat menjilid buku, alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk tulis menulis, pensil- pensil, pena-pena, tangkai-tangkai pena, album-album, penahan buku, tempat-tempat pensil/pena, penggaris-

Hal. 4 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penggaris lurus/setengah lingkaran, bak-bak tinta stempel, stip, paperclips, hect machine, staple, pembuka amplop dan pembuka staple, map-map, ordner-ordner, kertas-kertas untuk menulis yang blanko maupun bergaris dari segala ukuran dan yang double folio, sampul-sampul untuk segala macam buku/buku tulis/buku gambar";
- b. Merek Dagang CAMPUS Daftar No.172697 tanggal 18 Mei 1983 yang diperpanjang dibawah Daftar No.313885 tanggal 18 Mei 1993, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar No.535424 tanggal 18 Mei 2003 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Kertas; kertas lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas tabel lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas dan karton bergelombang; alat-alat penjilid buku; barang-barang cetakan; buku-buku; buku komik; buku bacaan; buku cerita; majalah; blok note; memo; buku-buku administrasi perkantoran; map-map; ordner; amplop segala ukuran; segala macam album; alat-alat tulis menulis; perekat (lem) kertas/-tulis menulis; pinsil; pena; tangkai pena; mata pena; kartu main, huruf cetak; klise; stip (penghapus); penghapus cair; paper clips; penahan buku; stopmap; tempat pinsil/-pena/alat-alat tulis; bantalan stempel; penggaris- penggaris; pelbagai macam buku-buku tulis/-buku gambar; writing block; kertas untuk menggambar/-melukis; kertas HVS segala ukuran; kertas doorslag berbagai warna; kertas bergaris dan polos untuk mengetik/-menulis; hechtmachine; sampul-sampul buku; pembuka amplop";
3. Menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat adalah merupakan merek yang telah terkenal dan dikenal oleh Masyarakat Indonesia untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, khususnya segala macam buku-buku;
4. Menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain :
- a. CAMPUS Daftar No.535242 yang merupakan perpanjangan dari Daftar No.313885 dan Daftar No.172697 Kelas 16;
- b. KAMPUS Daftar No.IDM000300138 yang merupakan perpanjangan dari Daftar No.266434 dan Daftar No.150341 Kelas 16;

Hal. 5 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 atas nama Tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar sejak 30 tahun yang lalu di Direktorat Merek;
 6. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum: Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
 7. Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Merek) untuk melaksanakan isi Putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek;
 8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (lewat waktu).;

1. Bahwa gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 16 Agustus 2011 di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdaftar No.81/Merek/2011/PN. NiagaJkt.Pst.;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, menyatakan "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek;
3. Bahwa merek CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I diajukan pendaftarannya pertama kali sejak tanggal 2 Juli 2001 dengan bersertifikat No.508156 dan telah diperpanjang dengan Sertifikat No.IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011. (T.I-1 & 2);
4. Bahwa pendaftaran merek Merek CAMPUS MILENIA No.IDM000314567 atas nama Tergugat I jika dihitung dari tanggal pendaftaran Merek CAMPUS MILENIA No.508156 tanggal 2 Juli 2001 sampai dengan di ajukannya gugatan No.81/Merek/2011/PN. Niaga.Jkt.Pst. tanggal 16 Agustus 2011, maka tenggang waktu sudah mencapai 10 (sepuluh) tahun lebih.;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, yang membatasi gugatan hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu 5 tahun maka gugatan Penggugat yang telah

Hal. 6 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadaluarsa (lewat waktu) oleh gugatan Penggugat yang telah kadaluarsa, sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

B. Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel).; -

6. Bahwa pada butir 3 petitum gugatan Penggugat berbunyi ; "Menyatakan bahwa Merek dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat adalah merupakan merek yang telah terkenal.... dan seterusnya";
7. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan meneliti secara cermat posita gugatan Penggugat mulai dari butir 1 sampai dengan butir 7, ternyata tidak ada satu butir pun pada posita gugatan Penggugat tersebut yang mendalilkan "Merek dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS atas nama Penggugat adalah merupakan merek yang telah terkenal, ternyata secara tiba-tiba Penggugat pada butir 3 petitum gugatannya memohon agar "Merek dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat dinyatakan sebagai merek yang telah terkenal".;
8. Bahwa oleh karena petitum butir 3 gugatan Penggugat tidak didukung oleh posita gugatan atau antara posita dan petitum tidak bersesuaian mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat yang kabur (obscuur libel), sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;
9. Bahwa kemudian butir 4 petitum gugatan Penggugat berbunyi ; "Menyatakan bahwa merek dagang CAMPUS MILENIA ke/as 16 Daftar No.IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat antar lain : CAMPUS daftar No.535242... dstnya";
10. Bahwa butir 4 petitum gugatan penggugat tidak ada kepastian hukum apakah merek atas nama Penggugat dan Tergugat I ada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan, dengan tidak adanya kepastian atau pilihan apakah merek atas nama Tergugat I dan Penggugat ada persamaan pada pokoknya atau persamaan pada keseluruhan maka menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur (obscuur libel);
11. Bahwa, gugatan Penggugat kabur (obscuur libel), karena pada halaman 2 huruf b posita gugatannya dan pada halaman 5 huruf b posita gugatannya pada pokoknya menyatakan "Merek dagang CAMPUS

Hal. 7 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar No.192697... diperpanjang kembali dibawah No.535424...dstnya", pada halaman 5 butir 4 huruf a petitum gugatannya pada pokoknya juga Penggugat mendalilkan "Menyatakan bahwa ... CAMPUS Daftar No.535242...dstnya".;

12. Bahwa dalil Penggugat pada halaman 2 huruf b posita gugatannya dan pada halaman 5 huruf b petitum gugatannya tersebut jelas sangat bertentangan atau bertolak belakang satu sama lain, karena disatu sisi menyebutkan No.Sertifikat pendaftaran Merek CAMPUS milik Penggugat adalah No.535424, akan tetapi disisi lain menyebutkan dengan No.535242.;
13. Bahwa kesalah penyebutan nomor Sertifikat pendaftaran Merek dagang CAMPUS atas nama Penggugat yang tidak jelas atau berbeda-beda mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscur libel), oleh karenanya gugatan Penggugat yang kabur (Obscur libel), sangatlah patut dan adil untuk ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberi putusan Nomor 81/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai Pendaftar Pertama (First to File) dan Pemilik Hak Eksklusif atas Merek dagang CAMPUS dan KAMPUS rang 16 pada Kementerian Hukum & HAM RI Cq. Direktorat Merek sejak tanggal 19 Oktober 1980.;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya.;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 21 Desember 2011, terhadap putusan tersebut, Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2011 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03

Hal. 8 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 01 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Nomor 81/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 10 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, kepada Tergugat I yang pada tanggal 25 Januari 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Penggugat, dan diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi I a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Tergugat I pada tanggal 21 Desember 2011, terhadap putusan tersebut, Tergugat I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Januari 2012 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Januari 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03 K/HaKI/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, Jo. Nomor 81/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 17 Januari 2012;

Bahwa setelah itu, kepada Penggugat yang pada tanggal 30 Januari 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari Tergugat I, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi II a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

A. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Rol No. 81/HKI-MEREK/2011 tertanggal 21 Desember 2011 dalam pokok perkara HARUS DIBATALKAN SEBAGIAN karena kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd) karena JUDEX FACTI kurang teliti memeriksa

Hal. 9 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkarabalk mengenai soal penerapan dan penafsiran hukum maupun fakta-fakta kejadian di muka persidangan;

TENTANG MEREK CAMPUS DAN KAMPUS YANG TELAH DIKENAL DI INDONESIA

1. Bahwa JUDEX FACTI pada halaman 35 dan 36 dalam putusannya yang mempertimbangkan tentang merek terkenal terkesan sangat tidak mencerminkan rasa keadilan dan sangat memihak karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak pernah mengatakan mereknya telah terkenal dimanca negara, tetapi dalam posita dan petitumnya hanya menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS telah dikenal di Indonesia, karena telah terdattar dan digunakan selama 31 (tiga puluh satu) tahun lalu tentu sudah dikenal masyarakat Indonesia karena telah beredar bukan saja di Jakarta tetapi di banyak kota di pulau Jawa bahkan sampai ke Sumatera dan Sulawesi khususnya di Makasar;
2. Bahwa seandainya merek-merek CAMPUS dan KAMPUS milik Pemohon Kasasi/Penggugat tidak terkenal dan tidak menguntungkan tidak mungkin TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I yang notabene adalah saudara kandung SALLY KARTIKA SETIA PUTRA pemilik bersama pabrik buku tulis PT. TIARA SHAKTI dan Pemegang Lisensi merek-merek CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT, mau mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA sebagai mereknya, dan SALLY KARTIKA SETIA PUTRA mau membeli lisensi dari PEMOHON KASASI/PENGGUGAT pada tahun 2000 dengan harga yang sangat mahal;
3. Bahwa logikanya tidak mungkin orang membeli lisensi dan membayar biaya lisensi yang sangat mahal harganya ke pihak lain kalau Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT TIDAK MENGUNTUNGKAN DAN MEMPUYAI NILAI JUAL TINGGI DAN SUDAH BANYAK DIKENAL ORANG;
4. Bahwa terlebih lagi untuk lebih membuktikan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT adalah sangat dikenal dan mempunyai nilai jual tinggi adalah adanya banyak pihak yang ingin memakai Merek Dagang CAMPUS dibuktikan dengan adanya pendaftaran merek-merek yang mengandung kata CAMPUS dan KAMPUS oleh pihak - pihak lain (lihat kesimpulan Penggugat halaman 20), tetapi telah ditolak pendaftarannya oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II;

Hal. 10 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT adalah merek terkenal karena banyak pihak-pihak lain yang mencari keuntungan dengan mencetak buku-buku tulis yang secara tidak sah telah memakai Merek Dagang CAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT (lihat bukti P-32 s/d. P-36);
6. Bahwa JUDEX FACTI tidak mempertimbangkan dengan seksama bahwa kriteria merek yang dianggap sebagai merek terkenal tidaklah mengharuskan bahwa Merek tersebut sudah terdaftar dan mempunyai investasi di beberapa negara di dunia karena banyak Merek lokal yang sudah banyak terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas, tetapi hanya menjual produk-produk mereka di Indonesia saja dan tidak memiliki investasi diluar negeri;
Seperti misalnya Merek dagang Rokok Gudang Garam dan Merek Dagang Jamu KUKU BIMA & TOLAK ANGIN yang sudah sangat terkenal juga tidak memiliki investasi /pabrik rokok dan jamu di beberapa negara;
7. Bahwa suatu merek dikatakan telah terkenal tidak harus semua orang mengenalnya, tapi cukup orang-orang yang tertentu yang bergelut dan berusaha buku-buku tulis telah mengenalnya, dan syarat terdaptarnya merek dimanca negara hanyalah syarat agar merek-merek tersebut dapat beredar dinegara tersebut;
8. Bahwa karena jelas-jelas tertulis dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf b tentang Merek Terkenal yang pokok dan inti penjelasannya, Conditione Sine Quanon (syarat mutlak) adalah dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut dibidang usaha yang bersangkutan;
9. Namun dalam pertimbangannya JUDEX FACTI terkesan sangat memihak dan tidak adil, seolah-olah Pemohon Kasasi/Penggugat mengatakan bahwa mereknya telah terkenal dimanca Negara, padahal yang dimaksud Pemohon Kasasi/Penggugat bahwa mereknya sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga putusannya sangat tidak mencerminkan rasa keadilan;

TENTANG PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN KESELURUHANNYA:

1. Bahwa pertimbangan hukum JUDEX FACTI pada halaman 38, 39 dan halaman 40 dalam putusannya tidak dapat bersikap adil sesuai prinsip FAIR TRIAL dan karenanya sangat mencederai rasa keadilan PEMOHON KASASI/PENGGUGAT;

Hal. 11 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa: "Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa sejenis";
Bahwa dalam bunyi Pasal 6 ayat 1 huruf a diatas TIDAK ADA SATU KATA PUN YANG MENYATAKAN BAHWA ADANYA PERSAMAAN MEREK DIHITUNG DARI JUMLAH HURUF YANG TERDAPAT DALAM MASING - MASING MEREK SENGKETA SEBAGAIMANA PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI PADA HALAMAN 40 PUTUSANNYA, NAMUN ADANYA PERSAMAAN MEREK SENGKETA DAPAT DILIHAT DARI PENGGUNAAN KATA YANG SAMA SEBAGAI MAIN BRAND/KATA UTAMA DALAM MASING-MASING MEREK SENGKETA YANG MENYEBABKAN ADANYA PERSAMAAN MEREK, SEBAGAIMANA PADA MEREK PEMOHON KASASI/PENGGUGAT ADALAH MEREK DAGANG CAMPUS DAN KAMPUS KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS, SEDANGKAN MEREK DAGANG TERMOHON KASASI I / TERGUGAT I ADALAH CAMPUS MILENIA KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS JUGA;
Bahwa bukti kedua merek sengketa mempunyai persamaan adalah karena kedua merek sengketa sama-sama menggunakan kata CAMPUS SEBAGAI MAIN BRAND/KATA UTAMA ATAU KATA YANG PALING PENTING DAN SAN GAT DOMINAN pada kedua merek sengketa, DAN DALAM KELAS 16 DAN JENIS BARANG BUKU TULIS YANG SAMA PULA, sedangkan kata MILENIA hanyalah kata keterangan saja atau kata penunjang, buktinya, pada buku tulis dengan merek CAMPUS MILENIA yang beredar dipasaran kata CAMPUS sengaja dibesarin tulisannya dan MILENIA malah sengaja dikecilkan tulisannya, sehingga terbukti kedua merek sengketa mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, menyebabkan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar NO.1DM000314567 HARUS DIBATALKAN PENDAFTARANNYA;
3. Bahwa karena terdapat persamaan kata awal : CAMPUS yang mendominasi merek milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan Merek Dagang CAMPUS MILENIA milik Termohon Kasasi I/Tergugat I, karenanya telah terjadi peniruan merek oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I secara itikad tidak baik, dimana merek-merek CAMPUS dan KAMPUS milik Pemohon Kasasi/Penggugat telah 31 (tiga puluh satu)

Hal. 12 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terdaftar dan digunakan oleh masyarakat Indonesia, maka Termohon Kasasi I/Tergugat I yang telah mendaftarkan dan menggunakan Merek Dagang CAMPUS MILENIA dipandang telah tidak jujur dan beritikad tidak baik, terdapat niat untuk mendompleng, meniru dan membonceng merek-merek CAMPUS DAN KAMPUS milik Pemohon Kasasi /Penggugat yang telah terdaftar dan digunakan lebih dahulu sejak tahun 1980;

4. Bahwa JUDEX FACTI tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) mengenai perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I yang telah melanggar norma kepatutan (Redelijkheid) dengan mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar No.IDM000314567 tanggal 2 Juli 2001 yang dalam ucapan kata, suara, kelas maupun jenis barang sama pada pokok maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah terdaftar lebih dahulu sejak Tahun 1980;
5. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I mendaftarkan dan memakai Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang dalam Tulisan, ucapan, kata, suara, kelas dan jenis barang yang sama pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik Pemohon Kasasi/Penggugat dapat menimbulkan kesan pada khalayak ramai/masyarakat seakan-akan merek serta hasil-hasil Termohon Kasasi I/Tergugat I berasal dan atau mempunyai hubungan dengan Pemohon Kasasi/Penggugat, dimana hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat;
6. Bahwa bila merujuk pada doktrin persamaan secara menyeluruh (yang secara implicit termaktub dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar dan dipakai lebih dahulu, jika memiliki factor-faktor sebagai berikut:
 - Faktor adanya persamaan bentuk, komposisi, kombinasi unsur-unsur bunyi ucapan (adanya sama-sama kata CAMPUS sebagai kata utama dalam kedua merek sengketa);
 - Faktor adanya jenis barang yang sama/jasa yang sama atau berada dalam satu kelas yang sama pula (sama-sama kelas 16 dengan jenis barang buku tulis);

Hal. 13 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...faktor memiliki persamaan jalur pemasaran yang sama yang meliputi wilayah geography yang sama;

7. Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I karena tidak satupun kata-kata atau kalimat yang membenarkan mengenai perbedaan pemakaian jumlah huruf bisa membedakan suatu merek seperti CAMPUS dan KAMPUS kelas 16 dengan jenis barang buku tulis dengan Merek CAMPUS MILENIA kelas 16 dengan jenis barang antara lain buku-buku juga;

Seperti contohnya Merek Dagang AQUA dan AQUA RIA yang memiliki perbedaan jumlah huruf tetapi pada akhirnya Merek Dagang AQUA RIA telah dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang AQUA. Karena dalam hal ini AQUA adalah main brand/brand utama Merek Dagang tersebut. Demikian juga halnya CAMPUS dan KAMPUS adalah main brand/brand utama Merek Dagang PEMOHON KASASI;

8. Bahwa dari tampilan Merek Dagang CAMPUS MILENIA pada buku-buku tulis yang beredar dipasaran (lihat bukti P 25 s/d P-31) tampak dengan jelas tentang adanya persamaan pada pokoknya antara Merek Dagang CAMPUS MILENIA milik TERMOHON KASASI I dengan Merek Dagang CAMPUS DAN KAWIPUS milik PEMOHON KASASI, karena kata CAMPUS sangat ditonjolkan dengan huruf besar dibagian atas dan MILENIA malah ditulis dengan tulisan kecil dibawahnya; dimana kata CAMPUS dibesarkan sampai 10 (sepuluh) kali lipat lebih dari kata MILENIA (lihat Kesimpulan PEMOHON KASASI halaman 14);

Hal ini sangat jelas membuktikan itikad tidak baik dari Termohon Kasasi I yang menggunakan Merek CAMPUS sebagai main brand/kata utama dari produk buku tulisnya yang bertujuan untuk mengecoh dan memperdaya pembeli supaya menganggap bahwa produk buku CAMPUS MILENIA tersebut adalah buku CAMPUS milik Pemohon Kasasi;

Hal ini terlihat dengan jelas melalui contoh Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang CAMPUS MILENIA dan Buku Tulis dengan Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang beredar di pasaran di bawah ini. Dimana Merek CAMPUS MILENIA (yang di sertifikat menggunakan warna huruf hitam) jelas terlihat kalau meniru desain Merek CAMPUS dengan menggunakan warna putih untuk kata CAMPUS dan background warna hitam;

Hal. 14 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



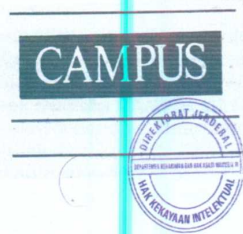
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan buku CAMPUS MILENIA yang beredar di pasaran tidak ada gambar gedung berwarna-warninya dan hanya tulisan CAMPUS yang dibesarkan dan MILENIA yang dikecilkan;

Hal ini jelas menunjukkan bahwa CAMPUS MILENIA telah membonceng dan atau meniru dan atau menjiplak ketenaran merek Campus sehingga merugikan pemohon Kasasi dan atau menimbulkan kondisi persaingan curang dan atau mengecoh atau menyesatkan konsumen. Dan TERMOHON KASASI I jelas-jelas terbukti telah mempunyai itikad tidak baik dalam pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA tersebut;

535424 milik PEMOHON KASASI IDN000314567 milik TERMOHON KASASI I



Buku tulis produksi TERMOHON KASASI I (PT TIARA SHAKTI) yang beredar di pasaran



9. Bahwa sangat aneh jika penilaian JUDEX FACTI yang ada tidak mencerminkan rasa keadilan dan bahkan sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS MILENIA dengan Merek Dagang CAMPUS DAN KAMPUS TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN

Hal. 15 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA POKOKNYA, padahal siapapun yang melihat dan menilai kedua merek sengketa pasti mengatakan keduanya mempunyai persamaan pada pokoknya karena dalam hal ini CAMPUS adalah main brand/kata utama dan kata yang paling essensial dalam kedua merek sengketa;

10. Bahwa JUDEX FACTI sengaja membiarkan dan menutup mata tentang pelanggaran merek yang di lakukan Termohon Kasasi I dan bahkan sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I, karena Merek Dagang CAMPUS MILENIA jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dimana pada main brandnya sama-sama menggunakan dan menonjolkan kata CAMPUS dan mempunyai persamaan pada pokoknya karena sama-sama melindungi jenis barang dalam kelas 16 dengan barang-barang buku tulis (untuk Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS ada disebut jenis barang buku tulis sedangkan untuk Merek Dagang CAMPUS MILENIA disebut jenis barang buku-buku) serta jalur pemasaran yang sama padal toko-toko buku di Indonesia, sehingga telah terjadi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang (Yurisprudensi MA.RI. dalam putusannya No.279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998);
11. Bahwa JUDEX FACTI tidak mempertimbangkan dan bahkan sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I karena jelas-jelas sudah ada bukti mengenai pernyataan tentang adanya persamaan pada pokoknya antara Merek Dagang CAMPUS dengan buku tulis AL-CAMPUSS produksi PT LANI SANTOSO SETIABUDI, buku tulis BMB CAMPUS produksi PT. ABADI dan buku tulis CAMPUS produksi PT Tjiwi Kimia, yang dinyatakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga jelas membuktikan bahwa penggunaan kata yang mengandung CAMPUS dan KAMPUS memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI (lihat Kesimpulan PEMOHON KASASI halaman 33 & 34 dan bukti P- 32 s/d P - 36);
12. Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I karena TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I sendiri dengan jelas-jelas telah mengakui dan atau menyatakan bahwa Merek Dagang BM CAMPUS, MM CAMPUS dan MAXI CAMPUS memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang CAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT (lihat T-I 5 s/d T - I - 7), jadi sangatlah jelas bahwa Merek Dagang yang mengandung kata CAMPUS

Hal. 16 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KAMPUS patutlah dibatalkan karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan Merek dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT (lihat kesimpulan pemohon Kasasi halaman 13 s/d 14). Merek Dagang BM CAMPUS, MM CAMPUS dan MAXI CAMPUS tersebut bisa keluar sertifikatnya karena adanya keteledoran dari kantor TERMOHON KASASI II/TERGUGAT II;

13. Bahwa JUDEX FACTI tidak mempertimbangkan dan bahkan sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I karena jelas-jelas mengabaikan fakta-fakta tentang adanya pendaftaran Merek-merek yang mengandung kata CAMPUS dan/ KAMPUS yang telah ditolak pendaftarannya oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yang salah satunya adalah adanya penolakan pendaftaran merek di tahun 2005 yang mengandung kata CAMPUS dan KAMPUS, yang diajukan oleh HARYANTO SOETANTYO, pemilik salah satu pabrik buku tulis terbesar di Indonesia dengan Merek Dagang KIKY (lihat kesimpulan PEMOHON KASASI/PENGGUGAT hal. 20);
14. Bahwa JUDEX FACTI sangat tidak adil dan sangat memihak karena dalam Putusannya yang sangat tidak mencerminkan rasa keadilan, dimana dalam putusannya menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS MILENIA ATAS NAMA TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK DAGANG CAMPUS dan KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI/PENGGUGAT, PADAHAL SEMUA ORANG YANG MENGGUNAKAN HATI NURANI BILA MELIHAT KEDUA MEREK SENGKETA AKAN MENILAI KEDUA MEREK MEMPUNYAI PERSAMAAN;
15. Bahwa seharusnya "JUDEX FACTI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang telah diperjuangkan oleh PEMOHON KASASI/PENGGUGAT DAN BUKANNYA DENGAN SECARA SALAH MENCARIKAN PEMBENARAN UNTUK MENCARICARI CELAH DAN ALASAN UNTUK MEMBENARKAN TINDAKAN PENDAFTARAN MEREK CAMPUS MILENIA YANG DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK;
16. Bahwa hukum yang baik tidak akan mungkin membenarkan tindakan dan perbuatan TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I YANG TIDAK SAJA TELAH MELANGGAR AZAS DAN NORMA HUKUM KEPATUTAN

Hal. 17 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG LAYAK DAN YANG DIBENARKAN OLEH HUKUM YANG BAIK
PULA;

17. Bahwa perbuatan dan tindakan dari TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I/tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan (redelijkheid) yaitu secara tidak layak dan tidak jujur telah mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang CAMPUS DAN KAMPUS YANG TELAH 31 TAHUN LEBIH TERDAFTAR;
18. Bahwa perbuatan dan tindakan TERMOHON KASASI I/Tergugat I jelas dapat dipastikan mempunyai itikad tidak baik yaitu adanya niat untuk membonceng, meniru dan menjiplak Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT dan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka pendaftaran CAMPUS MILENIA milik TERMOHON KASASI/TERGUGAT I HARUS DIBATALKAN;
19. Jadi keseluruhan hal yang disampaikan diatas sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:
"MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTAR ATAS DASAR PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK";
20. Bahwa JUDEX FACTI dalam putusannya menyatakan bahwa GUGATAN PEMOHON KASASI/PENGGUGAT TIDAK KADALUARSA BERARTI TERBUKTI BAHWA TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I ADA ITIKAD TIDAK BAIK;
21. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, karena justru berdasarkan pasal-pasal tersebut seharusnya Merek Dagang CAMPUS MILENIA MILIK TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I HARUS DIBATALKAN;
"KEKELIRUAN PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TERSEBUT MOHON DAPAT DIPERBAIKI OLEH YANG TERHORMAT MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG";
22. Pemohon Kasasi/Penggugat adalah sebagai pihak yang pertama memakai dan mendaftarkan hak atas Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS SEJAK TAHUN 1980 (sudah 31 tahun), oleh karena sebagai pendaftar pertama dan pemakai pertama, maka hak atas Merek Dagang CAMPUS dan

Hal. 18 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMPUS adalah merupakan suatu hak yang diperoleh (VERKREGENRECHT) dan harus dilindungi oleh negara dengan membatalkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar No.IDM000314567 KELAS 16 milik Termohon Kasasi I/Tergugat I yang baru didaftar pada tahun 2001 (baru 10 tahun), dimana pada saat itu Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT sudah banyak dikenal orang dan mempunyai nilai jual tinggi;

23. Bahwa mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara sempit dilakukan JUDEX FACTI dan kekeliruan TERMOHON KASASI II/TERGUGAT II dalam mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar No.IDM000314567 kelas 16 dengan jenis barang buku tulis milik Termohon Kasasi I/Tergugat I DAPAT DIPERBAIKI OLEH MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG DENGAN MEMBATALKAN MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA DAFTAR NO.IDM000314567 KELAS 16 JENIS BARANG BUKU TULIS;

24. BAHWA JUDEX FACTI telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek;

JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU MEMPERTIMBANGKAN BAHWA ANTARA MEREK DAGANG CAMPUS DAN KAMPUS KELAS 16 UNTUK JENIS BARANG BUKU TULIS DENGAN MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA KELAS 16 UNTUK JENIS BARANG BUKU TULIS JUGA DIANGGAP TIDAK MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN KESELURUHANNYA;

25. Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum JUDEX FACTI telah salah dan keliru mengenai apakah terdapat persamaan pada pokok dan keseluruhannya pada MEREK Dagang CAMPUS MILENIA KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS MILIK TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I DENGAN MEREK DAGANG CAMPUS DAN KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI/PENGGUGAT KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS YANG TELAH TERDAFTAR SEJAK TAHUN 1980, MAKA AKAN SALAH DAN KELIRU MEMPERTIMBANGKAN LANDASAN HUKUM MENGENAI KRITERIA MEREK DILIHAT DARI PASAL 6 AYAT I HURUF A UNDANG-UNDANG NO.15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK;

Hal. 19 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KESALAHAN PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI TERSEBUT MOHON DAPAT DIPERBAIKI OLEH MAJELIS HAKIM MAHKAMAH AGUNG YANG TERHORMAT";

TENTANG ITIKAD TIDAK BAIK (BAD FAITH):

1. Bahwa JUDEX FACTI dalam pertimbangannya halaman 41 putusannya menyatakan : "Menimbang bahwa karena pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA telah melalui suatu mekanisme dan proses yang dikenal dalam Undang-undang No.15 tahun 2001 tentang Merek, maka merek tersebut dinyatakan telah terdaftar dengan itikad baik";
2. Bahwa JUDEX FACTI dalam pertimbangan putusannya tersebut sangat keliru dan terkesan sangat memihak karena walaupun suatu permohonan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar NO.IDM00031467 kelas 16 atas nama Termohon Kasasi I/Tergugat I telah menempuh proses pemeriksaan formalitas, substantive dan telah dipublikasi dalam Berita Publikasi Merek dan selanjutnya merek tersebut terdaftar, namun hal tersebut hanya merupakan suatu putusan/kebijakan yang bersifat "administrative" belaka, dimana menurut Pasal 73 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek adalah merupakan kewenangan Kantor Merek(Termohon Kasasi II/Tergugat II). Oleh karena itu apabila keputusan/kebijakan pendaftaran merek oleh lermohon Kasasi II/Tergugat II (Kantor Merek) dirasa merugikan pihak lain, maka pihak lain tersebut dapat mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 61, Pasal 68 dan Pasal 76 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;
3. Bahwa JUDEX FACTI dalam pertimbangannya halaman 41, 42 dan 43 tidak mempertimbangkan itikad buruk yang telah dilakukan Termohon Kasasi I/Tergugat I dalam mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA miliknya, karena pertimbangan JUDEX FACTI mengenai masalah itikad buruk Termohon Kasasi I/Tergugat I terlalu sempit, kurang cermat karena hanya menitik beratkan pandangan sepihak dan karenanya telah bertindak tidak adil, hanya menilai hal-hal yang menguntungkan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan merugikan kepentingan hukum Pemohon Kasasi/Penggugat SEBAGAI PEMILIK MEREK DENGAN KATA CAMPUS DAN KAMPUS SEJAK 31 (tiga puluh satu) TAHUN LEBIH;
4. Bahwa JUDEX FACTI menutup mata tentang adanya perjanjian lisensi antara SALLY KARTIKA SETIAPUTRA (saudara kandung Termohon Kasasi I/Tergugat I) dengan Pemohon Kasasi/Penggugat yang

Hal. 20 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berlangsung sejak Tahun 2000 (lihat bukti P-14) yang kemudian Termohon Kasasi I/Tergugat I dengan adik kandungnya (SALLY KARTIKA SETIAPUTRA) sebagai Pemegang Lisensi bersama-sama memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA DENGAN NAMA PERUSAHAAN PT.TIARA SHAKTI;
5. Bahwa sebagai pendaftar pertama serta pemilik satu-satunya atas Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS kelas 16 dengan jenis barang antara lain buku-buku tulis yang telah terdaftar sejak Tahun 1980, permohonan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA HARUSLAH DITOLAK karena tidak ada persetujuan tertulis dari PEMOHON KASASI, dan PEMOHON KASASI TIDAK PERNAH MEMBERIKAN IZIN KEPADA TERMOHON KASASI I untuk menggunakan kata CAMPUS sebagai main brand (kata utama) dalam mereknya;
6. Bahwa sangat tidak adil apabila TERMOHON KASASI I mengaku-ngaku bahwa pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA adalah hasil pemikirannya dan bukanlah hasil jiplakan/hasil peniruan dari merek-merek CAMPUS DAN KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI, karena sebelum mendaftarkan Merek CAMPUS MILENIA, saudara kandung TERMOHON KASASI I yaitu SALLY KARTIKA SETIA PUTRA ADALAH PEMEGANG LISENSI MEREK-MEREK CAMPUS DAN KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI DI TAHUN 2000 (lihat bukti P -14). Keduanya adalah pemilik bersama pabrik buku PT TIARA SHAKTI; Yang kemudian setelah mendapatkan lisensi tersebut dan menikmati keuntungan, SALLY KARTIKA SETIAPUTRA dengan TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I, CHRISTINE KARTIKA SETIAPUTRA yang beralamat sama dan secara bersama-sama pula memiliki pabrik buku tulis PT TIARA SHAKTI dengan itikad tidak baik sengaja memproduksi dan mengedarkan buku-buku dengan Merek Dagang CAMPUS MILENIA, dimana kata CAMPUS merupakan kata utama pada merek-merek milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT;
- Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I dan bahkan sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA dilakukan atas itikad tidak baik karena pendaftarannya dilaksanakan hanya beberapa bulan sebelum lisensi Merek Dagang CAMPUS antara PEMOHON KASASI dengan SALLY KARTIKA SETIAPUTRA (yang merupakan saudara kandung

Hal. 21 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I dan pemilik bersama PT TIARA SHAKTI) berakhir;

7. Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I dan bahkan sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa TERMOHON KASASI I, CHRISTINE KARTIKA SETIAPUTRA; pemegang lisensi Merek Dagang CAMPUS milik PEMOHON KASASI/PENGGUGAT yaitu SALLY KARTIKA SETIAPUTRA dan BENNY YULIANTO SETIAPUTRA adalah pemilik pabrik buku PT TIARA SHAKTI dan pemilik sertifikat Merek Dagang CAMPUS no IDM000235919 dengan alamat yang sama untuk ketiganya yaitu di Jl. Gading Kusuma IV GK VI/3, Kelapa Gading, Jakarta Utara (lihat bukti P-15). Hal ini amat jelas menunjukkan itikad tidak baik mereka bertiga yang sangat ingin memiliki Merek Dagang CAMPUS setelah SALLY KARTIKA SETIAPUTRA mendapatkan lisensi Merek Dagang CAMPUS dari PEMOHON KASASI/PENGGUGAT;
8. Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I dan bahkan sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa di akte lisensi antara SALLY KARTIKA SETIAPUTRA dan PEMOHON KASASI/PENGGUGAT di pasal 2 ayat b (lihat P -14) ada menyebutkan tentang TIARA SHAKTI dan di cover belakang buku tulis yang ditunjukkan oleh TERMOHON KASASI I (lihat T.I- 4) dan buku CAMPUS MILENIA yang beredar di pasaran (lihat P 25 s/d P 31) juga tertulis PT TIARA SHAKTI sebagai pabrik buku tulis yang dimiliki oleh SALLY KARTIKA SETIAPUTRA dan TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I, CHRISTINE KARTIKA SETIAPUTRA dan BENNY YULIANTO SETIAPUTRA;
Bukti tentang PT TIARA SHAKTI sebagai pabrik buku tulis CAMPUS MILENIA juga diperkuat dengan adanya surat pernyataan resmi, kwitansi bermaterai dan buku yang telah dicap oleh toko-toko buku GRAMEDIA (lihat P 25 s/d P 31);
Bukti-bukti tersebut dengan sangat jejas dan kuat sekali dalam menunjukkan bahwa CHRISTINE KARTIKA SETIAPUTRA dan SALLY KARTIKA SETIAPUTRA adalah pemilik bersama PT TIARA SHAKTI dalam memproduksi dan memperdagangkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA;
9. Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I dan bahkan sama sekali tidak melihat dan mempertimbangkan maksud, cara dan tujuan TERMOHON KASASI-I/

Hal. 22 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dalam mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 dengan jenis barang buku tulis, selain telah meniru, mendompleng merek-merek CAMPUS DAN KAMPUS kelas 16 dengan jenis barang buku tulis TELAH TERDAFTAR SEJAK TAHUN 1980;

10. Bahwa JUDEX FACTI sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa in casu TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I adalah seorang pengusaha yang bergerak di bidang usaha memproduksi, memperdagangkan dan mengedarkan buku-buku tulis yang sama dengan bidang usaha PEMOHON KASASI, SEHARUSNYA TIDAK MENGGUNAKAN KATA CAMPUS SEBAGAI MEREKNYA KARENA PASTI SUDAH MENGETAHUI BAHWA DI TAHUN 2000 saudara kandungnya yaitu SALLY KARTIKA SETIAPUTRA SAMA-SAMA MEMILIKI PT TIARA SHAKTI ADALAH PEMEGANG LISENSI MEREK-MEREK CAMPUS DAN KAMPUS PEMOHON KASASI/PENGUGAT karena mereka beralamat sama sesuai dengan bukti P -15;

11. Penjelasan pasal 6 ayat 1 huruf b UU NO 15 TAHUN 2001:

"Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan;

Diperhatikan pula reputasi Merek yang terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara."

Bahwa JUDEX FACTI telah memanipulasi kata-kata di penjeiasan pasal 6 ayat 1 huruf b tersebut di atas dari diperhatikan menjadi diharuskan/ harus (lihat Putusan halaman 37 di kalimat baris pertama & halaman 38 di kalimat baris pertama dan ketiga). Sehingga JUDEX FACTI tidak menyatakan kebenaran menurut hukum UU yang berlaku bahwa kriteria merek yang dianggap sebagai terkenal tidaklah mengharuskan tetapi hanya memperhatikan bahwa Merek tersebut sudah terdaftar dan mempunyai investasi di beberapa negara di dunia. Karena banyak Merek lokal yang sudah terkenal dan banyak dikenal oleh masyarakat luas tetapi hanya menjual produk-produk mereka di Indonesia saja dan tidak memiliki investasi di beberapa Negara;

Seperti misalnya Merek Dagang Rokok Gudang Garam dan Merek Dagang Jamu Kuku Bima & Jamu Tolak Angin yang sudah sangat

Hal. 23 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal, tetapi tidak memiliki pabrik-pabrik rokok dan jamu di beberapa Negara;

Sehingga merek terkenal harus memiliki investasi di manca Negara adalah alasan yang hanya dibuat-buat karena bukan merupakan suatu keharusan menurut UU yang berlaku;

Karena jelas-jelas dinyatakan di Putusan PN No.81/Merek/2011/PN.NIAGA.JKT.PST Conditione Sine Quanon (syarat mutlak) bahwa Merek terkenal adalah dapat diartikan sebagai MEREK YANG SANGAT DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT LUAS DI INDONESIA (lihat putusan PN tersebut di halaman 37);

Kalau hal tersebut belum mencukupi, PEMOHON KASASI/PENGGUGAT mengambil definisi TERKENAL DAN KETENARAN dari KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional Indonesia yaitu sebagai berikut:

terkenal: dikenal atau diketahui umum; termasyhur; tersohor;

ketenaran : kemasyhuran; kenamaan; keterkenalan;

tenar: sudah sangat diketahui orang banyak; ternama; masyhur;

Jadi sudah sangat jelas bahwa untuk mengetahui keterkenalan/ketenaran suatu Merek adalah dengan melihat pengetahuan umum masyarakat luas tentang Merek tersebut;

Sedangkan investasi dan pendaftaran di beberapa Negara hanyalah merupakan salah satu alat bantu untuk mengetahui apakah Merek-merek tersebut sudah dikenai oleh masyarakat luas di luar wilayah NKRI/di luar negeri;

Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I dan telah memutar balikkan fakta-fakta yang ada yang telah ditunjukkan bukti-buktinya yaitu dengan menyatakan bahwa PEMOHON KASASI tidak mempunyai investasi di Indonesia (lihat Putusan halaman 37 alinea ketiga baris ketiga dan keempat). Dari bukti-bukti yang ditunjukkan oleh PEMOHON KASASI/PENGGUGAT yaitu Akte perusahaan (lihat bukti P - 13) dan No NPWP : 01.139.846.8.526.000 yang tercantum di faktur pajak dari nota-nota penjualan (lihat bukti P - 19) jelas-jelas sudah membuktikan bahwa PEMOHON KASASI/PENGGUGAT mempunyai pabrik buku di Indonesia secara sah dan dilindungi oleh hukum sejak tahun 1971 dan warga Negara yang taat pajak;

Bahwa TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I lah yang justru tidak ada bukti sebagai pembayar pajak yang baik dan tidak bisa menunjukkan bukti

Hal. 24 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta PT TIARA SHAKTI. Juga tidak ada bukti nota-nota penjualan yang disertai dengan faktur pajak penjualan. Tetapi hal ini tidak dipermasalahkan oleh JUDEX FACTI karena terlalu memihak dan memenuhi kehendak TERMOHON KASASI I/TERGUGAT I. sehingga siapapun yang menilai hal ini dapat timbul prasangka buruk terhadap JUDEX FACTI (lihat Kesimpulan PEMOHON KASASI/PENGGUGAT halaman 6 no 8-9 dan halaman 7 no 10);

Seandainya merek KAMPUS & CAMPUS milik PEMOHON KASASI tidak dikenal dan tidak menguntungkan tidak mungkin TERMOHON KASASI I yang nota bene adalah saudara kandung dan pemilik bersama pabrik buku tulis PT TIARA SHAKTI Pemegang Lisensi merek-merek CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI mau mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA sebagai mereknya, dan logikanya tidak mungkin suatu pihak membeli lisensi dan membayar biaya lisensi yang tidak murah harganya ke pihak lain kalau Merek Dagang tersebut tidak menguntungkan dan mempunyai nilai jual yang tinggi dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas;

Terlebih lagi untuk lebih membuktikan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS adalah sangat dikenal dan mempunyai nilai jual tinggi adalah adanya banyak pihak yang ingin memakai Merek Dagang CAMPUS yaitu dengan adanya permohonan pendaftaran Merek-merek Dagang yang mengandung kata CAMPUS dan KAMPUS oleh pihak-pihak lain (lihat Kesimpulan PEMOHON KASASI halaman 20) yang telah ditolak pendaftarannya oleh Dirjen HAKI. Dan ditemukannya buku-buku tulis yang secara tidak sah telah memakai Merek Dagang CAMPUS milik Pemohon Kasasi (lihat bukti P - 32 s/d P - 36);

12. Bahwa JUDEX FACTI tidak mempertimbangkan dengan saksama penjelasan pasal 4 UU no 15 tahun 2001 tentang Merek yang menyatakan bahwa Pemohon yang beritikad baik adalah Pemohon yang mendaftarkan Mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran Merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen;

Contohnya Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya, atau keseluruhannya dengan Merek Dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi itikad tidak baik dari peniru

Hal. 25 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidaknya patut diketahui unsur kesengajaanya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.”;

Penjelasan pasal 4 UU no 15 tahun 2001 tentang Merek Dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun jadi Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS yang sudah beredar di wilayah hukum NKRI selama 40 (empat puluh) tahun sangatlah wajar jika sudah sangat dikenal masyarakat secara umum. Tidak ada jaminan dengan promosi besar-besaran suatu Merek dapat dikenal masyarakat secara umum. Masalah harga, mutu, kontinuitas produksi dan jalur pemasaran sangat berpengaruh pada pemasaran buku tulis. Bahkan sebetulnya, waktu yang lama lebih baik daripada promosi besar-besaran yang dapat mengakibatkan harga buku tulis sangat tinggi (bahwa PT. Tjiwi Kimia produsen buku tulis terbesar di Indonesia dan dunia dengan Merek Dagang SINAR DUNIA saja tidak ada promosi besar-besaran baik di media elektronik maupun media cetak);

Di dalam Penjelasan pasal 6 ayat 1 b UU NO 15 TAHUN 2001 tidak ada satupun kata yang mengharuskan bahwa agar Merek dianggap terkenal adalah dengan adanya promosi yang gencar dan besar-besaran baik di media elektronik dan media cetak. Yang ada adalah hanya kata memperhatikan. Berikut kutipan dari ayat tersebut:

”Penolakan Permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek terkenal untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi Merek yang terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa Negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran Merek tersebut di beberapa Negara.”;

Jadi agar suatu Merek menjadi terkenal dan dikenal oleh masyarakat luas tidaklah harus melalui promosi yang gencar dan besar-besaran di media elektronik dan cetak. Karena agar dapat dikenal banyak cara yang dilakukan misalnya dengan lamanya Merek tersebut beredar di pasaran, dengan promosi dari mulut ke mulut yang dilakukan oleh banyak pihak selama 40 (empat puluh) tahun ini (yang terbukti lebih efektif daripada promosi di media elektronik dan cetak contohnya adalah rumah makan yaitu RM. Es Teller 77 dan Serabi Notosuman Solo yang sudah terkenal dan dikenal selama bertahun-tahun tetapi tidak melakukan promosi gencar dan besar-besaran di media elektronik dan cetak), melalui

Hal. 26 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengenalan dan pemasaran ke sekolah-sekolah di banyak wilayah di Indonesia selama puluhan tahun, dan masih banyak lagi cara-cara lain yang bisa dilakukan agar suatu Merek menjadi terkenal dan dikenal; PEMOHON KASASI dalam memasarkan buku-bukunya adalah melalui berbagai macam cara antara lain melalui kota-kota yang ada universitasnya, melalui ibukota-ibukota propinsi dan kabupaten, pemasaran langsung ke sekolah-sekolah dan ke koperasi-koperasi selama 40 (empat puluh) tahun. PEMOHON KASASI dalam memasarkan produk-produknya berani memberikan kredit dalam jumlah yang sangat besar kepada toko-toko, grosir-grosir, koperasi-koperasi, dll. Walaupun ada dari toko-toko tersebut yang tidak mampu membayar hutang mereka yang terbilang sangat besar jumlahnya (yang mencapai ratusan juta rupiah), sehingga pada akhirnya buku-buku tersebut dengan nilai puluhan ratusan juta rupiah tersebut yang sudah terlanjur beredar dan tersebar luas di masyarakat tersebut harus dianggap sebagai promosi oleh pihak PEMOHON KASASI;

Dalam hal ini Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS yang sudah beredar selama 40 (empat puluh) tahun lamanya adalah merek yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia. Maka ada yang meniru dan menjiplak kata CAMPUS yaitu AL-CAMPUSS produksi pabrik buku PT LANI SANTOSO SETIABUDI, BMB CAMPUS produksi pabrik buku PT ABADI dan CAMPUS produksi pabrik buku PT Tjiwi Kimia telah ditolak oleh Direktorat HKI berdasarkan pasal 6 ayat 1 a (lihat P-32, P-34 dan P-36), yang jelas-jelas menunjukkan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS sangatlah dikenal oleh masyarakat Indonesia dan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi sehingga menimbulkan keinginan banyak pihak untuk memproduksi, menjiplak dan meniru Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik PEMOHON KASASI;

Terlebih lagi dengan adanya banyak pihak yang ingin memiliki lisensi dan berani membayar harga yang mahal untuk lisensi Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS yang salah satunya adalah SALLY KARTIKA SETIAPUTRA pemilik pabrik buku tulis PT. TIARA SHAKTI;

Berdasar informasi yang kami dapat, waktu ini ada 27 (dua puluh tujuh) pendaftaran baru Merek yang mengandung kata CAMPUS dan KAMPUS di Kantor Direktorat Merek Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia yang akan ditolak karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek CAMPUS dan KAMPUS PEMOHON KASASI;

Hal. 27 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga sangat jelas sekali dari bukti-bukti di atas bahwa CAMPUS adalah main brand/brand utama dari buku-buku tulis yang beredar di pasaran tersebut. Logikanya kalau CAMPUS bukanlah main brand mengapa ada begitu banyak pendaftaran dan buku-buku tulis yang meniru dan menjiplak kata CAMPUS dan KAMPUS;

13. Bahwa TERMOHON KASASI I menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS adalah milik umum/public domain sehingga siapapun dapat memakai/memilikinya adalah alasan yang dibuat-buat untuk pembenaran saja. Karena hal tersebut tidaklah sesuai dengan UU no 15 tahun 2001 tentang MEREK (lihat Kesimpulan PEMOHON KASASI halaman 17-18);
14. Bahwa JUDEX FACTI dalam pertimbangannya halaman 36, 37 dan halaman 38, JUDEX FACTI tidak mempertimbangkan itikad tidak baik yang telah dilakukan TERMOHON KASASI I dalam mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA miliknya, karena pertimbangan JUDEX FACTI mengenai masalah itikad tidak baik TERMOHON KASASI I terlalu sempit, kurang cermat karena hanya menitik beratkan pandangan sepihak dan karenanya telah bertindak tidak adil, hanya menilai hal-hal yang menguntungkan dan memenuhi kehendak TERMOHON KASASI I saja dan merugikan kepentingan hukum PEMOHON KASASI;
15. Bahwa JUDEX FACTI tidak mempertimbangkan PEMOHON KASASI yang sudah berusaha sejak tahun 1971 (lihat bukti P-13), jadi sampai sekarang sudah lebih dari 40 Tahun (empat puluh tahun) berusaha dengan segala macam suka dan duka untuk memasarkan produk-produk buku tulis dengan Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS serta CAMPUS BOOK di wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dikenal oleh masyarakat luas seperti sekarang ini; hal ini bisa dicapai karena perjuangan dan kerja keras dan waktu yang lama yaitu 40 tahun (empat puluh tahun) lamanya;
16. Bahwa TERMOHON KASASI I menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS MILENIA lebih dikenal oleh masyarakat luas daripada Merek Dagang CAMPUS tetapi tidak ada satu buktipun yang ditunjukkan untuk mendukung dalil tersebut. Dan bahkan TERMOHON KASASI I tidak menunjukkan satupun bukti-bukti nota penjualan dan akte perusahaan PT TIARA SHAKTI;
Hal ini berbeda dengan PEMOHON KASASI yang telah menunjukkan bukti nota-nota penjualan dan akte perusahaan. Dalam memberikan notanota penjualan tersebut PEMOHON KASASI sudah melihat pada

Hal. 28 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan-gugatan Merek di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung tentu ada bukti-bukti nota yang diberikan adalah rata-rata 2 (dua) atau 3 (tiga) nota penjualan baik dari PENGUGAT maupun TERGUGAT sehingga PEMOHON KASASI juga memberikan jumlah nota penjualan yang sama jumlahnya. Jikalau diperlukan PEMOHON KASASI bisa memberikan bukti-bukti nota penjualan yang lebih banyak di berbagai macam daerah di Indonesia untuk menunjukkan bahwa Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas;

17. Bahwa JUDEX FACTI kurang mempertimbangkan tentang bagaimana rasa sakit dan perihnya yang sangat mendalam yang PEMOHON KASASI rasakan saat ini, jika jerih payah dan perjuangan kerasnya untuk membangun Merek Dagang CAMPUS, KAMPUS BOOK dan KAMPUS dalam waktu yang tidak singkat (40 Tahun), mulai dari nol dan tidak diketahui orang, sehingga menjadi banyak diketahui dan bahkan banyak ditiru oleh pabrik pabrik buku lain;
18. Bahkan JUDEX FACTI sengaja mengabaikan ketidakadilan yang Pemohon Kasasi alami dan dipertontonkan Termohon Kasasi I selama mendattarkan, memproduksi dan mengedarkan buku-buku tulis dengan merek CAMPUS MILENIA kepada masyarakat, dengan putusannya yang sangat mencederai rasa keadilan Pemohon Kasasi;
19. Bahwa Bukti tambahan dari TERMOHON KASASI I tidak ada dalam JUDEX FACTI, hal ini membuktikan itikad tidak baik dari TERMOHON KASASI I telah terbukti. (lihat kesimpulan PEMOHON KASASI halaman 18 & 19);
20. Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I karena Itikad tidak baik TERMOHON KASASI I sudah terbukti dengan pemakaian Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang tidak sesuai dengan sertifikat pendaftarannya (lihat P-16 dan P -25 s/d P - 31);
21. Bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan mengikuti kehendak TERMOHON KASASI I dan bahkan tidak mempertimbangkan bahwa pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA dikeluarkan sertifikatnya hanya dalam waktu 10 (sepuluh) bulan, padahal menurut skema pendaftaran Merek, jangka waktunya adalah minimal 16 bulan 10 hari. Hal ini patutlah dipertanyakan apakah Merek Dagang CAMPUS MILENIA tersebut diperoleh dengan cara yang jujur dan apakah pendaftarannya dilandasi oleh itikad yang baik (lihat kesimpulan PEMOHON KASASI halaman 5);

Hal. 29 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa melihat begitu banyaknya fakta-fakta tersebut di atas sangat jelas sekali bahwa JUDEX FACTI sangat memihak dan memenuhi kehendak TERMOHON KASASI I sehingga tidak ada keadilan untuk PEMOHON KASASI;
23. Bahwa JUDEX FACTI menyatakan bahwa gugatan permohonan PEMOHON KASASI tidak kadaluarsa berarti terbukti bahwa TERMOHON KASASI I memiliki itikad tidak baik;
24. Jadi keseluruhan hal yang disampaikan diatas sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:
"MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTAR ATAS DASAR PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK".
25. Walaupun JUDEX FACTI menyatakan bahwa sebenarnya TERMOHON KASASI I mempunyai itikad tidak baik sehingga gugatan yang diajukan oleh PEMOHON KASASI tidaklah kadaluarsa (lihat Putusan no 81/MERЕК/2011/PN.NIAGA.JKT.PST halaman 29). Akan tetapi sayangnya, JUDEX FACTI sama sekali tidak mempertimbangkan masalah itikad tidak baik TERMOHON KASASI I tersebut yang dapat menjadi landasan hukum yang sangat kuat untuk pembatalan Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar NO.IDM000314567 kelas 16 yang mana telah meniru dan menjiplak serta memperdagangkan Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS milik PEMOHON KASASI yang telah terdaftar sejak 31 tahun lalu tersebut dalam keputusan yang telah dibuat;
26. Bahkan JUDEX FACTI sengaja mengabaikan ketidakadilan yang Pemohon Kasasi alami dan dipertontonkan Termohon Kasasi I selama mendaftarkan, memproduksi dan mengedarkan buku-buku tulis dengan merek CAMPUS MILENIA kepada masyarakat, dimana pada buku-buku tulis yang beredar sengaja membesar kata CAMPUS dan kata MILENIA malah dikecilkan (bukti-bukti buku tulis dengan Merek CAMPUS MILENIA Termohon Kasasi/Tergugat I) terlampir dalam perkara, dengan putusannya yang sangat mencederai rasa keadilan Pemohon Kasasi/Penggugat;
27. Bahwa JUDEX FACTI sengaja membiarkan dan menutup mata tentang pelanggaran merek yang di lakukan Termohon Kasasi I/Tergugat I, karena mendaftarkan merek secara tidak layak dan tidak jujur dimana Merek Dagang CAMPUS MILENIA jelas-jelas mempunyai persamaan pada pokoknya dimana pada main brand nya sama-sama menggunakan

Hal. 30 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempromosikan kata CAMPUS dan mempunyai persamaan pada keseluruhannya karena sama-sama melindungi jenis barang dalam kelas 16 dengan barang-barang buku tulis serta jalur pemasaran yang sama pada toko-toko buku di seluruh Indonesia, sehingga telah terjadi persaingan curang, mengecoh dan menyesatkan konsumen tentang asal-usul barang (Yurisprudensi MA.RI. dalam putusannya No.279 PK/Pdt/1992 tanggal 6 Januari 1998) dan hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai pendaftar pertama dan pemakai serta pemilik satu-satunya Merek Dagang CAMPUS, KAMPUS dan KAMPUS & LOGO di Indonesia;

28. Bahwa seharusnya "JUDEX FACTI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" sudah dapat mengetahui tentang adanya kebenaran yang hakiki yang diperjuangkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membatalkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA daftar No.IDM000314567 kelas 16 dengan jenis barang buku tulis dan bukannya dengan cara salah mencarikan PEMBENARAN untuk mencari-cari celah dan alasan untuk membenarkan tindakan pendaftaran merek yang dilakukan dengan itikad tidak baik oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I;
29. Bahwa Hukum yang baik tidak akan mungkin membenarkan tindakan dan perbuatan Termohon Kasasi I/Tergugat I telah mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang tidak saja telah melanggar azas dan norma hukum juga telah melanggar norma kepatutan yang layak dan yang dibenarkan oleh hukum yang baik pula;
30. Bahwa perbuatan dan tindakan dari Termohon Kasasi I/ Tergugat I tersebut sangat bertentangan dengan norma kepatutan (redelijkheid) yaitu secara tidak layak dan tidak jujur telah mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang mengandung persamaan pada pokoknya dengan Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Pemohon Kasasi/Penggugat yang telah 31 (tiga puluh satu) tahun lebih terdaftar;
31. Perbuatan dan tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat I jelas dapat dipastikan mempunyai itikad tidak baik yaitu adanya niatan untuk membonceng, meniru dan menjiplak Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS milik Pemohon Kasasi/Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan hukum khususnya Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka Merek Dagang

Hal. 31 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAMPUS MILENIA Termohon Kasasi I/Tergugat I HARUS
DIBATALKAN;

32. Jadi keseluruhan hal yang disampaikan diatas sejalan dengan ketentuan hukum Pasal 4 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang berbunyi:

"MEREK TIDAK DAPAT DIDAFTAR ATAS DASAR PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON YANG BERITIKAD TIDAK BAIK";

Bahwa JUDEX FACTI telah salah dan keliru mengenai penerapan hukum Pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 Undang -undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, karena justru berdasarkan pasal-pasal tersebut seharusnya Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang didaftarkan Termohon Kasasi I harus dibatalkan;

Bahwa kekeliruan pertimbangan hukum JUDEX FACTI tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara sempit dilakukan JUDEX FACTI dan kekeliruan TERMOHON KASASI II/Tergugat II dalam mendaftarkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA milik TERMOHON KASASI I/tergugat I bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dengan membatalkan Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar No.IDM000314567 kelas 16 dengan jenis barang buku tulis atas nama TERMOHON KASASI I tersebut;

Bahwa JUDEX FACTI telah salah menerapkan dan menafsirkan hukum atau setidaknya telah melanggar ketentuan hukum khususnya pasal 6 ayat 1 huruf a dan Pasal 4 Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

JUDEX FACTI telah keliru dan salah mempertimbangkan bahwa antara Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS kelas 16 untuk jenis barang buku tulis dengan Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 untuk jenis barang buku tulis tidak mempunyai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya, padahal jelas-jelas dan nyata penggunaan kata CAMPUS sebagai main brand atau kata utama dalam mereknya dengan menambahkan kata MILENIA sebagai second brand atau kata keterangan semata;

Padaahal dalam pemakaian merek pada buku-buku tulis dengan Merek Dagang CAMPUS MILENIA yang beredar dimasyarakat

Hal. 32 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...MEREK CAMPUS SENGAJA DIBESARKAN PADA BAGIAN ATAS DAN MILENIA DENGAN HURUF YANG SENGAJA DIKECILKAN DILETAKAN DIBAGIAN BAWAH, DENGAN BUKTI TERSEBUT JELAS-JELAS MEMPERLIHATKAN TERMOHON KASASI INGIN MENIRU, MENDOMPLENG DAN MENCONTOH SECARA ITIKAD TIDAK BAIK MEREK DAGANG CAMPUS DAN KAMPUS YANG TELAH TERDAFTAR SEJAK 31 TAHUN YANG LALU TERSEBUT; JUDEX FACTI telah salah menafsirkan Undang-undang Merek No. 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat 1 huruf a yang menyatakan bahwa PERMOHONAN HARUSLAH DITOLAK OLEH DIREKTORAT MEREK APABILA MEREK TERSEBUT MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA ATAU KESELURUHANNYA DENGAN MEREK MILIK PIHAK LAIN YANG SUDAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG DAN ATAU JASA YANG SEJENIS;

Bahwa merujuk pada Doktrin persamaan secara menyeluruh (entireties similar) yang secara implicit termaktub dalam ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek, maka suatu merek mempunyai persamaan pada pokok dan keseluruhan dengan merek pihak lain yang telah terdaftar dan dipakai lebih dahulu, jika memiliki faktor-faktor sebagai berikut:

Bahwa tidak satupun kata-kata atau kalimat yang membenarkan mengenai perbedaan pemakaian jumlah huruf bisa membedakan suatu merek seperti CAMPUS dan KAMPUS kelas 16 dengan jenis barang buku tulis dengan Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 dengan jenis barang buku tulis, tapi penggunaan kata CAMPUS yang merupakan kata yang sangat penting dan sangat dominan dalam merek-merek milik Pemohon Kasasi, yang merupakan kesalahan fatal Termohon Kasasi I;

Bahwa secara jelas Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar NO.IDM000314567 Kelas 16 dengan jenis barang buku tulis milik TERMOHON KASASI I HARUSLAH DIBATALKAN KARENA MENGGUNAKAN KATA CAMPUS SEBAGAI KATA YANG SANGAT UTAMA DAN PENTING SERTA SANGAT DOMINAN DALAM MEREK-MEREK CAMPUS DAN KAMPUS KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS MILIK PEMOHON KASASI YANG TELAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU SEJAK 31 TAHUN LALU;

Bahwa sangat tidak adil apabila TERMOHON KASASI I mengaku-ngaku bahwa pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA adalah

Hal. 33 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemikirannya dan bukanlah hasil jiplakan /hasil peniruan dari merek-merek CAMPUS DAN KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI, karena sebelum mendaftarkan Merek CAMPUS MILENIA adik kandung TERMOHON KASASI I SALLY KARTIKA SETIA PUTRA ADALAH PEMEGANG LISENSI MEREK- MEREK CAMPUS DAN KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI SEJAK TAHUN 2000, DAN SEKARANG SALLY KARTIKA SETIAPUTRA DENGAN KAKAKNYA (TERMOHON KASASI I) ADALAH PEMILIK PT TIARA SHAKTI YANG MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN BUKU-BUKU TULIS DENGAN MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA;

Jadi jelas JUDEX FACTI telah keliru menafsirkan dan sudah salah mempertimbangkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum JUDEX FACTI telah salah dan keliru mengenai apakah terdapat persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya antara Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS kelas 16 dengan jenis barang buku tulis milik PEMOHON KASASI dengan Merek Dagang CAMPUS MILENIA Daftar No.IDM000314567 kelas 16 dengan jenis barang buku tulis, maka akan keliru dan salah pula mempertimbangkan landasan hukum mengenai kriteria merek dilihat dari pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No.15 Tahun 2001 tentang Merek;

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum JUDEX FACTI tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung yang terhormat;

Mudah-mudahan kesalahan penafsiran yang telah secara salah dilakukan JUDEX FACTI bisa diperbaiki oleh Majelis Hakim Agung yang sangat terhormat;

B. Bahwa JUDEX FACTI telah tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 163 H.I.R. Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Bahwa PEMOHON KASASI telah membuktikan secara factual tentang adanya peniruan Merek Dagang CAMPUS dan KAMPUS kelas 16 dengan jenis barang buku tulis milik PEMOHON KASASI YANG TELAH TERDAFTAR LEBIH DAHULU SEJAK 31 TAHUN LALU DI INDONESIA DENGAN MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS MILIK TERMOHON KASASI I;

Hal. 34 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan JUDEX FACTI bersikap adil sesuai prinsip FAIR TRIAL dengan membatalkan MEREK Dagang CAMPUS MILENIA milik TERMOHON KASASI I KARENA MEMPUNYAI PERSAMAAN PADA POKOKNYA DAN KESELURUHANNYA DENGAN MEREK DAGANG CAMPUS DAN KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI DAN MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA DAFTAR NO IDM000314567 DIDAFTAR DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK KARENA SEJAK TAHUN 2000 SAUDARA KANDUNG TERMOHON KASASI I ADALAH SEBAGAI PEMEGANG LISENSI MEREK-MEREC CAMPUS DAN KAMPUS MILIK PEMOHON KASASI YANG SEKARANG BERSAMA-SAMA SEBAGAI PEMILIK PT. TIARA SHAKTI YANG MEMPRODUKSI, MEMPERDAGANGKAN DAN MENGEDARKAN MEREK DAGANG KAMPUS MILENIA, sehingga PUTUSAN YUDEX FACTI TIDAK MENCEDERAI RASA KEADILAN PEMOHON KASASI;

Bahwa apabila landasan pertimbangan hukum JUDEX FACTI telah salah dan keliru karena salah menilai persamaan pada pokoknya dan keseluruhannya antara Merek Dagang CAMPUS DAN KAMPUS KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS DENGAN MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA KELAS 16 DENGAN JENIS BARANG BUKU TULIS JUGA DAN ADANYA ITIKAD TIDAK BAIK DALAM MENDAFTARKAN MEREK DAGANG CAMPUS MILENIA KELAS 16 DENGAN DAFTAR BARANG BUKU TULIS, maka akan keliru pula dalam mempertimbangkan landasan hukum pertimbangan putusannya. Karena itu mohon agar kekeliruan pertimbangan hukum JUDEX FACTI tersebut mohon dapat diperbaiki oleh Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung;

Bahwa melihat kepada hal-hal sebagaimana dikemukakan diatas, maka sudah selayaknya Putusan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.81/HKI-MEREK/2011/PN.Niaga.Jkt. tanggal 21 Desember 2011 HARUSLAH DIBATALKAN karena putusannya menyimpang dari fakta hukum persidangan yang telah terjadi selama persidangan;

Karena hal-hal tersebut diatas demi kepentingan hukum yang adil, PEMOHON KASASI memohon dengan segala hormat kepada Bapak Ketua MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA agar memperhatikan bahwa telah terjadi penyimpangan dan penafsiran hukum yang sangat keliru yang telah dipakai oleh JUDEX FACTI dalam pertimbangan hukum putusan perkara no.81/HKI-MEREK/2011/PN.NIAGA.JKT.;

Hal. 35 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga Majelis Hakim MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA yang terhormat berkenan untuk memperhatikan secara seksama agar putusan yang akan diputuskan jangan sampai mencederai rasa keadilan dan kebenaran hakiki, karena bila hal itu yang terjadi maka akan semakin memperburuk Citra Negara Indonesia yang masuk dattar hitam pelanggaran HKI di dunia;

Melalui PERMOHONAN KASASI ini PEMOHON KASASI mohon dengan hormat agar pertimbangan hukum dan rasa keadilan hukum benar-benar memancar dalam putusan kasus perkara ini, karena kasus perkara ini akan menjadi kasus panutan dan perhatian dari berbagai kasus yang ada, bila kurang di perhatikan dan seandainya terjadi kesalahan maka ketidakadilan hukum tadi akan merusak dan menghancurkan sendi-sendi sistem hukum merek di Indonesia;

"SEMOGA TUHAN YANG MAHA ESA MELINDUNGI PEMOHON KASASI YANG SEDANG MENUNTUT KEADILAN TERHADAP HAK ATAS MEREKNYA DI INDONESIA";

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

Tentang Gugatan Penggugat Telah Kadaluwarsa (Lewat Waktu) :

1. JUDEX FACTI TELAH SALAH ATAU KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA TENTANG EKSEPSI.

Bahwa Judex Facti pada pertimbangan hukum putusannya halaman 29 alinea pertama, kedua dan ketiga, berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I sebagaimana tersebut di atas harus dikesampingkan oleh karena Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo adalah didasarkan pada Pasal 69 ayat (2) Undang-undang Nomor : 15 tahun 2001 tentang Merek, yang berbunyi : "Gugatan pembatalan dapat diajukan tanpa batas waktu apabila Merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adatah sama dengan pengertian sebagaimana terdapat dalam penjelasan Pasal 5 huruf a. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tentang Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Lewat Waktu) berdasarkan Pasal 69

Hal. 36 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001, tidak beralasan dan karena itu harus ditolak ; "

- Bahwa Judex Facti telah salah atau keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, karena pertimbangan hukum Judex Facti tentang Eksepsi, tidak membuktikan adanya merek CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I (Pemohon Kasasi) bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan dan ketertiban umum. Termasuk pula dalam pengertian bertentangan dengan ketertiban umum sama dengan itikad tidak baik. Sedangkan pada pertimbangan Judex Facti dalam pokok perkara halaman 42 alinea pertama, kedua dan ketiga sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah mengajukan permohonan Merek CAMPUS MILENIA dilandasi dengan itikad tidak baik (Bad Faith)" karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dan Merek Dagang CAMPUS dan Merek dagang KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar 30 tahun yang lalu pada Direktorat Merek, tidak beralasan dan karena itu harus ditolak.;

Menimbang, bahwa Merek CAMPUS MILENIA milik Tergugat I adalah Merek dagang yang telah terdaftar dalam Daftar Umum pada Direktorat Merek yang harus mendapatkan perlindungan secara hukum. Merek CAMPUS MILENIA milik Tergugat I tersebut terdaftar pada Direktorat Merek setelah melalui proses pemeriksaan formalitas, pemeriksaan substantive (vide Pasal 4,5 dan 6 Undang-Undang Merek) dan pada akhirnya diumumkan selama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 1 Undang-undang Merek, Merek CAMPUS MILENIA milik Tergugat I tersebut tidak bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Termasuk pula dalam pengertian yang bertentangan dengan ketertiban umum adalah adanya itikad tidak baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan pembatalan yang di ajukan Penggugat terhadap Merek CAMPUS MILENIA milik Tergugat berdasarkan alasan itikad tidak baik pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek tidak terbukti.;"

- Bahwa oleh karena Pasal 69 ayat 2 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, tidak terbukti", maka sepatutnya Judex Facti harus bersandar pada Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001

Hal. 37 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Merek, yang berbunyi "Gugatan pembatalan pendaftaran Merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran Merek";

- Bahwa bila dicermati dan diteliti gugatan Penggugat/Termohon Kasasi a quo No.81/Merek/20U/PN.Niaga Jkt.Pst. didaftarkan pada tanggal 16 Agustus 2011, sedangkan pendaftaran Merek dagang CAMPUS MILENIA terdaftar No.508156 milik Pemohon Kasasi/Tergugat I terdaftar sejak tanggal 2 Juli 2001. Bahwa diperhitungkan tenggang waktu dari pendaftaran Merek dagang CAMPUS MILENIA No.508156 atas nama Pemohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan didaftarkanya gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tanggal 16 Agustus 2011, Sudah mencapai waktu 10 (sepuluh) tahun lebih, dan dikaitkan dengan Pasal 69 ayat 1 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, maka gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sudah kadaluwarsa (lewat waktu);
- Bahwa selain alasan di atas, pertimbangan hukum Judex Facti tentang Eksepsi juga bertolak belakang dengan pertimbangan hukum Judex Facti Dalam Pokok Perkara pada halaman 42 alinea terakhir, karena disatu sisi pada pertimbangan hukum dalam eksepsi, Judex Facti menolak eksepsi Pemohon Kasasi/Tergugat I Dengan berdasarkan pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tetapi disisi lain pada pertimbangan hukum Judex Facti dalam Pokok Perkara pada halaman 42 alinea terakhir, secara jelas dan tegas Judex Facti telah menolak gugatan Termohon Kasasi (Penggugat) oleh karena Pemohon Kasasi (Tergugat I) tidak terbukti pendaftaran merek CAMPUS MILENIA sebagai itikad tidak baik sebagaimana dalil Penggugat dalam pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 2001. Justru dalam pertimbangan Judex Facti pada halaman 41 baris ketujuh dari bawah alinea ketiga yang menyatakan "menimbang..., unsur itikad tidak baik itu melekat pada merek terkenal apabila tidak dapat dibuktikan suatu merek adalah merek terkenal, maka unsur itikad tidak baik itu tidak ada..." artinya pendaftaran merek CAMPUS MILENIA terdaftar No. IDM000314567 di dasari dengan itikad baik dan Prosedur yang benar;
- Bahwa oleh karena Judex Facti menyatakan pasal 69 ayat (2) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek tidak terbukti maka sepatutnya Judex Facti mengabulkan Eksepsi Tergugat I (Pemohon Kasasi), bersandar Pasal 69 ayat 1 (tentang tenggang waktu 5 tahun gugatan diajukan) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek;

Hal. 38 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya pasal 69 ayat (2) oleh karena Pemohon Kasasi (Tergugat I) tidak terbukti melakukan pendaftaran merek CAMPUS MILENIA dengan itikad tidak baik, justru dalam pertimbangan Judex Facti halaman 42 secara jelas dan nyata pendaftaran merek CAMPUS MILENIA atas nama Tergugat I (Pemohon Kasasi) didasari dengan itikad baik dan sesuai dengan prosedur. Oleh karenanya pendaftaran merek CAMPUS MILENIA atas nama Pemohon Kasasi (Tergugat I) yang didasari dengan itikad baik maka sepatutnya Judex Facti menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam pasal 69 ayat (1) yang menyatakan "gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat di ajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal pendaftaran merek;

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah lewat waktu 10 tahun lebih maka sepatutnya Judex Facti menyatakan gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) telah kadaluarsa atau dengan kata lain melampaui batas waktu yang di tentukan oleh pasal 69 ayat (1); Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pertimbangan hukum Judex Facti yang salah menerapkan hukum pasal 69 ayat (2) pada Eksepsi, sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

DALAM POKOK PERKARA :

2. JUDEX FACTI TELAH KELIRU MENGHUKUM TERGUGAT I DAN TERGUGAT II UNTUK MEMBAYAR BIAYA/ONGKOS PERKARA.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 43 alinea kelima berbunyi sebagai berikut;

"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng ;

Bahwa butir keempat amar putusan Judex Facti berbunyi sebagai berikut;

"Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu Rupiah)";

Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menghukum Tergugat I (Pemohon Kasasi) adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum mengingat pada:

- 2.1. Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 42 alinea terakhir berbunyi sebagai berikut "Menimbang, bahwa dengan alasan pembatalan yang diajukan Penggugat terhadap Merek CAMPUS MILENIA milik Tergugat I berdasarkan alasan itikad tidak baik, Pasal 69

Hal. 39 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 29 Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek, tidak terbukti”;

- 2.2. Pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 43 alinea pertama berbunyi sebagai berikut: " menimbang, bahwa oleh karena merek CAMPUS MILENIA milik Tergugat I adalah merek yang diakui sah dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Merek Departemen Hukum dan HAM RI" maka dalil gugatan Penggugat tentang Pembatalan Pendaftaran Merek Tergugat I tersebut tidak beralasan dan harus di tolak;
- 2.3. Pertimbangan hukum Judex Facti halaman 40 alinea terakhir "Menimbang, bahwa oleh karena merek CAMPUS dan KAMPUS milik Penggugat bukan merek terkenal..." maka dalil Penggugat tentang persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya antara merek CAMPUS MILENIA milik Tergugat I dengan merek CAMPUS dan KAMPUS milik Penggugat tidak berdasar hukum dan harus di tolak;
- 2.4. Pertimbangan Judex Facti halaman 42 alinea pertama "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Petitum gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah mengajukan permohonan merek CAMPUS MILENIA dilandasi dengan itikad tidak baik (Bad Faith), karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari merek dagang CAMPUS dan KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar 30 tahun yang lalu pada Direktorat Merek, tidak beralasan dan karena itu harus di tolak;
Dengan ditolaknya gugatan Penggugat yang berarti Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak ada melakukan kesalahan. Begitupun Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak adanya kesalahan dalam mendaftarkan Merek CAMPUS MILENIA terdaftar No.508156 kemudian diperpanjang dengan No.IDM000314567. Dengan demikian pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti yang menghukum Tergugat I (Pemohon Kasasi) untuk membayar ongkos perkara tanpa adanya kesalahan, secara jelas merupakan bagian dari salah atau keliru dalam menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Judex Facti yang salah atau keliru dalam menerapkan hukum maka sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;
- 2.5. Bahwa dengan adanya amar putusan Judex Facti yang menyatakan "Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat" dan "Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya", maka seharusnya biaya/ongkos perkarapun dibebankan kepada Termohon Kasasi (Penggugat);

Hal. 40 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Bahwa Judex Facti tidak memberikan alasan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam menghukum Turut Termohon Kasasi/ Tergugat II untuk membayar ongkos/biaya perkara dengan Tergugat I (Pemohon Kasasi) secara tanggung renteng. Tetapi Judex Facti menghukum Tergugat II untuk membayar ongkos biaya perkara secara tanggung renteng dengan Tergugat I (Pemohon Kasasi). Hal ini membuktikan Judex Facti salah atau keliru dalam menerapkan hukum, karena selama ini Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) hanyalah pelaksana administrasi Negara atau pelaksana pembatalan pendaftaran Merek aquo dalam Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek, sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, dan tidak adanya kesalahan Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) oleh karenanya Tergugat II (Turut Termohon Kasasi) tidak sepatutnya dihukum untuk membayar ongkos/biaya perkara;

Oleh karena pertimbangan hukum Judex Facti yang salah menerapkan dalam hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam membuat pertimbangan hukumnya dengan menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos/biaya perkara secara tanggung renteng, tanpa adanya kesalahan Tergugat I dan Tergugat II, maka pertimbangan hukum tersebut sangatlah patut dan adil untuk dibatalkan;

3. Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Judex Facti tentang Merek Penggugat (Termohon Kasasi) bukan merek terkenal, dan Merek dagang CAMPUS MILENIA milik Tergugat I (Pemohon Kasasi) tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek dagang CAMPUS dan KAMPUS milik Penggugat (Termohon Kasasi), Pemohon Kasasi/Tergugat I, sangat sependapat, karena Judex Facti sudah tepat dan benar dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut, sangatlah patut dan adil untuk dikuatkan/dipertahankan oleh Judex Juris;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

mengenai alasan Pemohon Kasasi I ad. A dan ad. B :

- Bahwa alasan Pemohon Kasasi I dapat dibenarkan karena Putusan Judex Facti (Pengadilan Niaga Jakarta Pusat) Nomor 81/Merek/2011/ PN.Niaga/

Hal. 41 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jkt.Pst, tanggal 21 Desember 2011 tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu tidak cukup pertimbangan hukumnya;

- Bahwa antara merek dagang "CAMPUS" / "KAMPUS" yang telah didaftarkan sejak tanggal 20 Oktober 1980 dengan nomor 150341 dan tanggal 18 Mei 1983 dengan nomor 172697 kelas 16 untuk jenis barang dagang buku tulis dan lainnya, dengan merek dagang "CAMPUS MILENIA" milik Tergugat I yang didaftarkan tanggal 2 Juli 2001 nomor 508156 Kelas 16 juga untuk jenis barang buku tulis, maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1)a Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek telah terdapat persamaan pada pokoknya dengan merek pihak Penggugat yang telah didaftarkan lebih dahulu (first to file);
 - Bahwa merek dagang "CAMPUS MILENIA" yang didaftarkan kemudian jelas mempunyai iktikad tidak baik yaitu hendak memboncong/mendompleng dari merek "CAMPUS/KAMPUS" milik Penggugat;
- mengenai alasan Pemohon Kasasi II ke 1 sampai dengan ke 3:
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II dapat ~~dibenarkan~~, karena Judex Facti kurang dalam pertimbangan hukumnya;
 - Bahwa, Judex Facti keliru telah menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar ongkos perkara, padahal Judex Facti tidak membatalkan merek Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak mempertimbangkan alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : TEGUH HANDOJO, dan Pemohon Kasasi II : CHRISTINE KARTIKA SETIA P. tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2011 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan dan Pemohon Kasasi II/Tergugat I berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Hal. 42 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **TEGUH HANDOJO**, dan II. **CHRISTINE KARTIKA SETIA P.** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Merek/2011/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 21 Desember 2011;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah sebagai Pendaftar pertama (first to file) dan Pemilik Hak eksklusif atas Merek-Merek Dagang CAMPUS dan dan Merek Dagang KAMPUS untuk melindungi jenis barang Kelas 16 pada Kementerian Hukum & HAM RI Cq. Direktorat Merek sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain:
 - a. Merek Dagang KAMPUS Daftar No.150341 tanggal 20 Oktober 1980, yang diperpanjang dibawah Daftar No.266434 tanggal 13 Mei 1991, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar No.IDM000300138 tanggal 13 Mei 2011 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Segala macam buku tulis, buku gambar, buku-buku, buku-buku tulis untuk keperluan administrasi perkantoran, block-note, writing block, kertas-kertas untuk melukis, kertas-kertas, karton-karton, majalah-majalah, barang-barang cetakan, alat-alat menjilid buku, alat-alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk tulis menulis, pensil- pensil, pena-pena, tangkai-tangkai pena, album-album, penahan buku, tempat-tempat pensil/pena, penggaris-penggaris lurus/segitiga/setengah lingkaran, bak-bak tinta stempel, stip, paperclips, hect machine, staple, pembuka amplop dan pembuka staple, map-map, ordner-ordner, kertas-kertas untuk menulis yang blanko maupun bergaris dari segala ukuran dan yang double folio, sampul-sampul untuk segala macam buku/buku tulis/buku gambar";
 - b. Merek Dagang CAMPUS Daftar No.172697 tanggal 18 Mei 1983 yang diperpanjang dibawah Daftar No.313885 tanggal 18 Mei 1993, dan diperpanjang kembali dibawah Daftar No.535424 tanggal 18 Mei 2003 untuk perlindungan jenis barang Kelas 16, yakni antara lain: "Kertas; kertas lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas tabel lembaran, -gulungan, -bentuk lain sebagai bahan baku; kertas dan karton bergelombang; alat-alat penjilid buku;

Hal. 43 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang cetakan; buku-buku; buku komik; buku bacaan; buku cerita; majalah; blok note; memo; buku-buku administrasi perkantoran; map-map; ordner; amplop segala ukuran; segala macam album; alat-alat tulis menulis; perekat (lem) kertas/-karton/-tulis menulis; pinsil; pena; tangkai pena; mata pena; kartu main, huruf cetak; klise; stip (penghapus); penghapus cair; paper clips; penahan buku; stopmap; tempat pinsil/-pena/alat-alat tulis; bantalan stempel; penggaris- penggaris; pelbagai macam buku-buku tulis/-buku gambar; writing block; kertas untuk menggambar/-melukis; kertas HVS segala ukuran; kertas doorslag berbagai warna; kertas bergaris dan polos untuk mengetik/-menulis; hechtmachine; sampul-sampul buku; pembuka amplop";

3. Menyatakan bahwa Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 tanggal 2 Juli 2011 atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada pokoknya maupun keseluruhannya dengan Merek Dagang milik Penggugat yang telah terdaftar sejak tanggal 19 Oktober 1980, yakni antara lain :
 - a. CAMPUS Daftar No.535242 yang merupakan perpanjangan dari Daftar No.313885 dan Daftar No.172697 Kelas 16;
 - b. KAMPUS Daftar No.IDM000300138 yang merupakan perpanjangan dari Daftar No.266434 dan Daftar No.150341 Kelas 16;
4. Menyatakan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 atas nama Tergugat I telah dilandasi oleh itikad tidak baik, karena merupakan hasil peniruan/jiplakan dari Merek Dagang CAMPUS dan Merek Dagang KAMPUS milik Penggugat yang telah terdaftar sejak 30 tahun yang lalu di Direktorat Merek;
5. Membatalkan pendaftaran Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum: Direktorat Merek dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan Tergugat II (Direktorat Merek) untuk melaksanakan isi Putusan ini dengan mencatat pembatalan Merek Dagang CAMPUS MILENIA kelas 16 Daftar No.IDM000314567 atas nama Tergugat I dalam Daftar Umum Direktorat Merek;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;
Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Hal. 44 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demi Keadilan diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **13 Juni 2012** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Valerine, J.L.K., SH., MA.** dan **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

Prof. Dr. Valerine, J.L.K., SH., MA.

Ketua,

ttd/

Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp.	6.000,00
2. Redaksi	: Rp.	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Kasasi</u>	: Rp.	4.989.000,00 +
Jumlah	: Rp.	5.000.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH., MH., sebagai Anggota/Pembaca II telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III **DR. H. Mohammad Saleh, SH., MH.** dan Hakim Agung/Pembaca I **Prof. Dr. Valerine, J.L.K., SH., MA.**

Jakarta, 21 Maret 2013
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd/
Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal. 45 dari 45 hal.Put.Nomor 163 K/Pdt.Sus/2012